

【제 목】 : 인쇄물 등 수의계약 체결 부적정(주의, 권고)

【내 용】

- 빅데이터실은 창업아이디어 공모전·빅데이터 교육 등 보건의료 빅데이터에 관한 업무를 수행하며 필요한 홍보·교육 관련 물품·인쇄물(책자 등)을 제작하여 활용하고 있다.
- 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」(이하 국가계약법 시행령) 제68조(공사의 분할계약금지)에 따르면 사업의 계획단계에서부터 분할 계약의 가능여부를 검토하여야 하며, 사업이 확정된 동일 공사에 대해 시기나 공사량을 사유로 임의 분할할 수 없다고 규정하고 있다.

☞ 참고자료: 【국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령】

제68조(공사의 분할계약금지) ① 각 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원은 기획재정부 장관이 정하는 동일 구조물공사 및 단일공사로서 설계서등에 의하여 전체 사업내용이 확정된 공사는 이를 시기적으로 분할하거나 공사량을 분할하여 계약할 수 없다.

② 각 중앙관서의 장은 공사의 예산 편성과 기본설계 등 사업의 계획 단계부터 제1항에 따른 분할·분리 계약의 가능 여부를 검토하여야 한다.

- 또한, 「기획재정부 계약예규(정부입찰·계약집행기준)」 제10조의3에 따르면 수의계약에 의할 수 있는 경우에도 이를 임의로 분할할 수 없다고 국가계약법 시행령과 동일한 기준을 적용하고 있고,
 - 동 예규 제10조의4에서 공사계약 뿐만 아니라 추정가격이 2천만 원 미만인 계약(제조·구매·용역 등)에 대하여도 이를 준용할 수 있다고 정하고 있다.

☞ **참고자료: 【기획재정부 계약예규(정부입찰 · 계약집행기준)】**

제10조의3(소액수의계약시 유의사항) ① 계약담당공무원은 제15조에 의한 동일구조물 공사 및 단일공사로서 설계서 등에 의하여 전체사업내용이 확정된 공사를 시기적으로 분할하거나 공사량을 구조별, 공종별로 분할하여 시행령 제26조제1항제5호가목에 의한 공사를 수의계약으로 체결할 수 없다. 다만, 제16조제2항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

……(중략)……

제10조의4(소액수의계약 절차 등의 준용) 계약담당공무원은 시행령 제26조제1항제5호가목에 따라 추정가격이 2천만원미만인 계약에 대하여 수의계약을 체결함에 있어 필요하다고 인정하는 경우에는 제10조 내지 제10조의3을 준용할 수 있다.

- 따라서 계약체결 시 동일사업임에도 편의성 등을 사유로 2천만 원 이상의 계약을 분할하여 여러 건의 수의계약을 체결하는 것 뿐만 아니라, 2천만원 이하의 계약에 대해서도 분할하여 계약 체결 또는 의뢰하는 것을 지양하여야 한다.
- 한편, 우리 원은 물품의 제조·구매, 용역 및 인쇄 등과 관련한 계약의 내용·범위 및 방법·절차 등에 관한 사항을 정하고자 「계약사무처리지침」을 제정하여 운영하고 있으며,
 - 「계약사무처리지침」 제8조에서는 예산이 100만 원 이하인 물품의 제조·구매 및 용역·공사의 경우 사업주관부서의 장이 계약사무를 계약부서의 장에게서 위임받아 직접 처리할 수 있도록 규정하고 있다.

☞ **참고자료: 【계약사무처리지침】**

제8조(계약사무의 위임) ① 계약부서의 장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 그 계약사무를 사업주관부서의 장에게 위임할 수 있다.
 2. 사업주관부서에서 수행하는 사업으로 예산이 100만 원 이하인 물품의 제조·구매 및 용역 · 공사에 관한 사항

- 따라서, 사업주관부서는 편의성 등을 사유로 예산이 100만 원 이하가 되도록 분할하여 계약사무를 직접 처리하는 것은 계약의 투명성과 적법성을 저해시킬 수 있으므로 지양하여야 하고,
- 소요예산을 정확히 수립하고 예산규모에 따라 계약사무를 위임받아 처리하거나 계약부서에게 의뢰하여 사업을 추진하여야 한다.
- 이에, 감사대상기간 동안 빅데이터실에서 체결(의뢰)한 수의계약 현황에 대하여 점검하였다.

가. 불필요한 분할계약 금지

- 【표 9】 ‘100만원 미만 분할계약 체결 현황’에서와 같이 동일한 홍보물을 동일업체를 통해 구매하면서 1건으로 통합하여 계약부서에 의뢰하여 진행하여야 함에도 관련근거를 2건으로 분리하여 건당 100만 원 이하로 금액을 책정하여, 직접 계약을 체결한 사실을 확인하였다.

【표 9】 100만원 미만 분할계약 체결 현황

(단위: 원)

연번	계약(의뢰)일자	목적	금액	업체	관련근거
1	2016.12.19.	정부3.0 공공데이터 개방 업무 활성화를 위한 홍보물 구매(주걱·뒤집기 세트)	990,000	▷▷센터	☆부-5738
	2016.12.19.	통계업무 관련 홍보물품 구매 (주걱·뒤집기 세트)	980,000	▷▷센터	♣부-2752

나. 동일 사업계획·성격의 물품 제조·구매 시 통합 계약의뢰 필요

- 【표 10】 ‘수의계약 체결(의뢰) 현황’의 ‘창업아이디어 공모전 홍보 포스터·브로슈어 제작’에서와 같이 동일한 사업계획에 근거한 동종의 인쇄물 제작에 대해 통합하여 계약부서에 계약을 의뢰하여야 함에도 분할하여 계약 의뢰한 사실이 있다.

【표 10】수익계약 체결(의뢰) 현황

(단위: 원)

연번	계약(의뢰)일자	목적	금액	업체	관련근거
1	2016.6.13.	2016년 창업아이디어 공모전 홍보 포스터	9,801,000	☐☐☐	☆부-2356
	2016.6.13.	2016년 창업아이디어 공모전 홍보 브로슈어	8,250,000	☐☐☐	☆부-2356
2	2018.5.23.	2018년 창업아이디어 공모전 홍보물 (포스터·현수막·X배너)	9,200,000	☐☐☐	☆부-2295
	2018.6.12.	2018년 창업아이디어 공모전 홍보 브로슈어	8,118,000	☒☒☒	☆부-2295
3	2018.4.30.	보건의료빅데이터 초급 교육 책자	990,000	●●	☆부-1545
	2018.5.31.	보건의료빅데이터 중급 교육 책자	990,000	●●	☆부-1545
	2018.6.26.	보건의료빅데이터 고급 교육 책자	990,000	●●	☆부-1545

- 향후 동일한 사업을 진행하며 유사한 계약을 체결하는 경우, 사업 계획단계에서부터 계약의 분할여부에 대해서 검토하고 동일 사업 내에 있는 같은 종류의 물품을 제조·구매하는 경우 통합하여 계약 담당자에게 계약을 의뢰함으로 예산절감 및 계약의 적법성과 투명성을 제고해야 할 필요가 있다.

【조치할 사항】

- ① 앞으로 물품·인쇄물 등을 제작할 경우 소요예산을 정확히 수립하고 예산규모에 따라 계약사무를 위임받아 처리하거나 계약부서에 의뢰하여 사업을 추진하시고(주의),
- ② 향후 동일 사업 내에 동종의 물품·인쇄물 등을 제작·구매할 경우, 통합하여 계약을 추진할 수 있는 방안을 마련하시기 바람(권고),
- ③ 관련자에게는 주의를 촉구하여 주시기 바랍니다.